

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1350/2530

สหภาพแรงงานผลิตชิปตะวันออก
บริษัทอโศกตะวันออกอินดัสเทรียล
จำกัด

โจทก์

จำเลย

บริษัทอโศกตะวันออกอินดัสเทรียล
จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 224

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การโดยโจทก์มิได้ทำเป็นคำร้องนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 และผิดหลักพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 48 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 14)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฯลฯ นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไปจำเลยให้การต่อสู้ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดพิจารณาคดี ศาลแรงงานกลางจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่า โจทก์ แกลงขอถอนฟ้อง จำเลยแกลงคัดค้านศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอน ฟ้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งตั้งกล่าว (อันดับ 11)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วการอนุญาตให้ถอนฟ้องเป็นดุลพินิจของศาลเป็นข้อเท็จจริง อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้โจทก์ถอนฟ้อง ผิดหลักพิจารณาให้ ความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย นั้น จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้าม อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54การที่โจทก์แกลงขอถอนฟ้องด้วยวาจาแม้จะไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 ตอนต้นก็ตามแต่โจทก์ได้แกลงต่อหน้าศาลและ ต่อหน้าจำเลย จำเลยมีโอกาสดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลตามมาตรา 175(1) แล้ว หากโจทก์ จะได้ทำคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางตามมาตรา 175 ตอน ต้นอีกศาลแรงงานกลางก็อาจใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ เพียงเหตุที่โจทก์มิได้ ปฏิบัติตามมาตรา 175 ตอนต้น ไม่เป็นเหตุที่ศาลฎีกาจะเพิกถอนคำสั่งศาลแรงงาน

กลางที่อนุญาตให้ถอนฟ้องแม้อุทธรณ์ข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็ไม่อาจเป็นเหตุเปลี่ยนแปลงการใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้ถอนฟ้องอันเป็นข้อเท็จจริง จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คดีที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วการอนุญาตให้ถอนฟ้องเป็นดุลพินิจของศาลเป็นข้อเท็จจริง อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้โจทก์ถอนฟ้อง ผิดหลักพิจารณาให้เป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย นั้น จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้าม อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54การที่โจทก์แถลงขอถอนฟ้องด้วยวาจาแม้จะไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 ตอนต้นก็ตามแต่โจทก์ได้แถลงต่อหน้าศาลและต่อหน้าจำเลย จำเลยมีโอกาสดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลตามมาตรา 175(1) แล้วหากโจทก์ จะได้ทำคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางตามมาตรา 175 ตอนต้นอีกศาลแรงงานกลางก็อาจใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ เพียงเหตุที่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามมาตรา 175 ตอนต้น ไม่เป็นเหตุที่ศาลฎีกาจะเพิกถอนคำสั่งศาลแรงงานกลางที่อนุญาตให้ถอนฟ้องแม้อุทธรณ์ข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็ไม่อาจเป็นเหตุเปลี่ยนแปลงการใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้ถอนฟ้องอันเป็นข้อเท็จจริง จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คดีที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สินवल คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ